

	Título: Allanamiento y confiscación		Estándar CALEA: 1.2.4
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

1. PROPOSITO:

Establece los procesos de la DSPM durante las entrevistas, registros, detenciones, aseguramiento de personas u objetos sin orden judicial, en apego a la protección de derechos humanos.

2. ALCANCE

Aplica para todo el personal Operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada que participe en actuaciones relacionadas con el ingreso a propiedad privada y/o incautación, siempre que exista una causa justificada.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.

C5: Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo, Calidad y Contacto Ciudadano. Incidente:

CNPP: Código Nacional de Procedimientos Penales.

Incidente: Evento o suceso inesperado que puede tener un impacto en la seguridad, el funcionamiento normal o cualquier otro aspecto de una situación dada.

Allanamiento: Ingreso a un inmueble privado sin el consentimiento del ocupante, mediante orden judicial, en flagrancia o por causa de urgencia conforme a la ley.

Confiscación: Retención de bienes, objetos, instrumentos o productos relacionados con la comisión de un delito o falta administrativa, conforme a la ley.

4. PROCEDIMIENTO y RESPONSABILIDADES

En situaciones de emergencia, cuando hay riesgo para la vida de una persona o cuando se ejecute la comisión de un delito, con base al artículo 290 del CNPP está justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando se cumpla con alguno de los supuestos.

Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando:

I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más personas, o

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá informarlo dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. A dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efectos de ratificarla.

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán detalladamente en el acta que al efecto se levante.

Allanamiento:

- **Flagrancia delictiva:** cuando se observe directamente la comisión de un delito dentro de un inmueble, en el supuesto de que un delito se esté cometiendo en ese momento y se observe desde el exterior o exista indicios claros como gritos, de auxilio, disparos, incendio, etc., el ingreso debe ser inmediatamente justificado en el IPH, incluyendo la descripción de la flagrancia observada en el Anexo E del IPH.

	Título: Allanamiento y confiscación		Estándar CALEA: 1.2.4
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 2 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- **Caso urgente:** cuando exista un riesgo inminente para la vida o integridad de una persona, se deberá documentar en el IPH, los hechos observados y las acciones tomadas.
- **Consentimiento del morador o responsable del inmueble:** debe ser otorgado de forma libre, voluntaria y sin coacción, siempre se solicitará el consentimiento por escrito, señalando quien lo otorgo, su relación con el inmueble y los objetos inspeccionados.

Por lo que al momento de que el agente de DSPM deberán seguir los siguientes pasos:

1. Solicitar la autorización para el acceso a: los moradores, propietarios y/o quien se encuentre facultado para otorgarlo, siempre que exista causa justificada.
2. Notificar al C5 el motivo de la entrada, nombre de la persona que lo autorizo, en la medida que los incidentes lo permitan.
3. Recabar acta de entrevista (anexo E del IPH) de la persona que autoriza el acceso, en cuanto sea posible, para guardar registro.
4. Tener en cuenta que se consideran circunstancias apremiantes para un allanamiento las siguientes:
 - Cuando la seguridad colectiva corra peligro por la comisión de un delito donde exista flagrancia.
 - Cuando se considere necesario proteger o preservar la vida humana.
 - Cuando un sospechoso se torne o se comporte peligrosamente, exista señalamiento y se sospeche que oculte un arma u objeto peligroso.
 - Cuando a criterio del agente exista causa justificada que la seguridad pública corra peligro.
5. Si se tienen víctimas que requieran atención médica, solicitar la misma al C5 el apoyo de unidades de emergencia en materia de salud.
6. En caso de localizar indicios se asegura el área, para cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados.

En caso de requerir llevar a cabo la revisión de un vehículo sin orden judicial:

1. Solicitar al conductor y/o propietario la autorización para la revisión, siempre que exista causa justificada.
2. Notificar al C5 el motivo de la revisión del vehículo, así como quien lo autorizo y si existen acompañantes del conductor, en la medida que los sucesos lo permitan
3. Recabar acta de entrevista (anexo E y G del IPH) de la persona que autoriza la revisión del vehículo, en cuanto sea posible, para guardar registro.
4. Tener en cuenta que se consideran circunstancias apremiantes para la revisión de un vehículo las siguientes:
 - Cuando la seguridad colectiva corra peligro por la comisión de un delito donde exista flagrancia.
 - Cuando se considere necesario proteger o preservar la vida humana.

	Título: Allanamiento y confiscación		Estándar CALEA: 1.2.4
	Fecha de Expedición: 01 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 3 de 3
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

- Cuando un sospechoso se torne o se comporte peligrosamente, exista señalamiento y se sospeche que oculte un arma u objeto peligroso.
 - Cuando a criterio del agente exista causa justificada que la seguridad pública corra peligro.
5. Si se tiene víctimas que requieran atención médica, solicitar al C5 el apoyo de unidades de emergencia en materia de salud.
 6. En caso de localizar indicios se asegura el área, para cuidar que los rastros e instrumentos del delito sean conservados